

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 685/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
อำนาจเจริญ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางมณี แก้วกล้า

โจทก์

นายยุทธชัย สมหวัง

จำเลย

นายยุทธชัย สมหวัง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288 ประกอบมาตรา 68 และ 69 จำคุก 6 ปี คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
164,163)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 250,000 บาท (อันดับ 139)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ประกอบกับจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาเป็น
เหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่าตามพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุผล
สมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาหรือไม่ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ประกอบกับจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาเป็น
เหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่าตามพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุผล
สมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาหรือไม่ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-เสรี แสงศิลป์-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ